

NEJVYŠŠÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ

sp. zn. 6 NZN 1737/2026

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

dohledová věc sp. zn. 1 VZN 1678/2026

VRCHNÍMU STÁTNÍMU ZASTUPITELSTVÍ V OLOMOUCI

dohledová věc sp. zn. 3 VZN 239/2026

V Ospělově dne 1. října 2026

Podatel: Mgr. Dušan Dvořák, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx**MIMOŘÁDNĚ NALÉHAVÉ SPOLEČNÉ DŮKAZNÍ DOPLNĚNÍ****UZAVŘENÝ ŘETĚZEC ODPOVĚDNOSTI POTVRZENÝ DNE 1. 10. 2026 MSZ V PRAZE****JÁDRO NOVÉHO PODÁNÍ**

Dnešní vyrozumění Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114, podle mého názoru **uzavírá řetězec odpovědí státních orgánů**. MSZ výslovně potvrzuje, že námitky k odběru vzorků, homogenizaci, vztahu THC a THCA, dekarboxylaci a nejistotě měření mohou být odborně významné při hodnocení konkrétního znaleckého závěru. Současně však uzavírá, že Ministerstvu spravedlnosti zákon neukládá vydat jednotnou závaznou metodiku a že tyto otázky mají být řešeny v jednotlivých trestních řízeních. Právě v těchto řízeních jsou však mé dlouhodobé námitky vráceny mezi policií, znaleckými pracovišti a státními zastupitelstvími. Stanovisko Unie obhájců ČR ze dne 25. 9. 2026 navíc potvrzuje, že použitá analytická metoda může mít význam pro samotnou hranici mezi legálním jednáním, přestupkem a trestným činem.

I. Co se dne 1. 10. 2026 změnilo

Dosavadní společné podání bylo postaveno především na novém stanovisku Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 a na vyrozumění KSZ v Brně ze dne 16. 9. 2026. Dnešní vyrozumění MSZ v Praze, č. j. 3 KZN 974/2026-114, však přidává další rozhodující článek. Poprvé v jediném úředním dokumentu výslovně pojmenovává téměř celý technický problém, který předkládám od počátku: vzorkování, homogenizaci, analytické zkoumání, vztah THC a THCA, dekarboxylaci a nejistotu měření.

MSZ současně říká dvě věci, které je nutné číst společně. Zaprvé: Ministerstvu spravedlnosti ani konkrétní osobě v jeho rámci podle MSZ nebyla označena právní povinnost vydat jednotný závazný metodický akt pro policejní znalecká pracoviště, soudy a státní zastupitelství. Zadruhé: otázky jednotných pravidel vzorkování, THC/THCA, dekarboxylace, nejistoty měření a standardních operačních postupů mohou být odborně významné při hodnocení konkrétního znaleckého závěru a mají se řešit dokazováním v konkrétní trestní věci.

VÝZNAM DNEŠNÍHO VYROZUMĚNÍ MSZ

MSZ tedy neříká, že problém THC/THCA, dekarboxylace, vzorkování a nejistoty měření je bezvýznamný. Naopak jeho možný význam pro konkrétní znalecký důkaz výslovně připouští. **Zároveň však odmítá trestněprávní odpovědnost pracovníků Ministerstva spravedlnosti za nevydání jednotné metodiky s tím, že zákon ministerstvu takovou povinnost neukládá.** Tím se podle mého názoru přesně ukazuje mezera, na kterou upozorňuji: stát používá laboratorní výsledek jako podklad trestní odpovědnosti, ale

jednotlivé články státu odmítají převzít odpovědnost za jednotné, předvídatelné a přezkoumatelné pravidlo, podle něhož tento výsledek vzniká a právně se vykládá.

II. Uzavřený řetězec: kdo odkazuje na koho

Nejde o tvrzení, že dnešní listina sama dokazuje trestný čin nebo úmyslné zakrývání. Její význam je jiný: umožňuje vedle sebe položit jednotlivé úřední odpovědi a ukázat, že věcná otázka se v soustavě opakovaně přesouvá z jednoho místa na druhé.

1. Policejní a odborná větev: Kriminalistický ústav dne 25. 6. 2026 uvedl, že jednotlivá OKTE si tvoří vlastní standardní operační postupy, stanoviska KÚ mají doporučující povahu a otázku mých trestních řízení postoupil OSZ v Prostějově.
2. Státnězastupitelská větev v Prostějově: OSZ v Prostějově podání postoupené Kriminalistickým ústavem následně dne 28. 7. 2026 pod č. j. ZN 4/2026-6 vrátilo Kriminalistickému ústavu s tím, že z dotazu nevyplyvá, že by směřoval k činnosti OSZ.
3. Dohledová větev v Brně: KSZ v Brně dne 16. 9. 2026 samo popsalo, že mé námitky zahrnovaly postoupený podnět KÚ, absenci závazné policejní metodiky, evropské a dánské podklady, pěstební rok 2026 a právní jistotu po podmíněném propuštění. Přesto akceptovalo, že OSZ tyto otázky věcně nevypořádalo, a v části pěstebního roku odkázalo na možnost vyhledat právní pomoc.
4. Ministerská větev: dnešní MSZ v Praze uzavírá, že Ministerstvu spravedlnosti zákon neukládá vydat požadovanou jednotnou metodiku a že odborné otázky mají být řešeny v konkrétním trestním řízení.
5. Profesní kontrola zvenčí: Unie obhájců ČR dne 25. 9. 2026 označila vztah THCA, THC a analytického dokazování za závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém a výslovně upozornila, že způsob laboratorního stanovení může ovlivnit hranici mezi legálním, přestupkovým a trestným jednáním.

VÝSLEDEK ŘETĚZCE

KÚ odkazuje na vlastní SOP jednotlivých laboratoří a část věci posílá státnímu zástupci. OSZ ji vrací KÚ. KSZ připouští, že OSZ podstatnou část otázek nevypořádalo, ale považuje postup za správný a u praktické právní jistoty odkazuje na advokáta. MSZ v Praze nyní říká, že jednotnou metodiku nemuselo vydat Ministerstvo spravedlnosti a odborné otázky mají být řešeny v konkrétních trestních řízeních. Unie obhájců přitom mezitím veřejně konstatuje, že právě vztah THCA, THC a analytické metody zůstává závažným nevyřešeným problémem. Podle mého názoru je tím uzavřen institucionální kruh, v němž je význam otázky připouštěn, ale odpovědnost za její jednotné a přezkoumatelné řešení není převzata žádným z oslovených článků.

III. Proč je dnešní MSZ zásadní právě pro stanovisko Unie obhájců

Stanovisko Unie obhájců nepředkládám jako rozsudek ani jako znalecký posudek. Jeho síla je v tom, že nezávisle pojmenovává tentýž mechanismus, který MSZ dnes připustilo jako odborně významný: analytický postup může ovlivnit to, co je ve výsledku označeno jako THC.

Unie výslovně požaduje, aby při vyvozování trestní odpovědnosti bylo bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její

přeměně. To je přesně otázka, kterou nelze vyřešit pouhým převzetím konečného číselného výsledku laboratoře.

Dnešní MSZ navíc potvrzuje, že moje podání skutečně namítalo jednotná pravidla vzorkování, vztah THC a THCA, dekarboxylaci, nejistotu měření a standardní operační postupy. Tím odpadá možnost redukovat předmět věci na neurčitou nebo čistě abstraktní polemiku. Spor je konkrétní: co bylo v konkrétních věcech měřeno, jakou metodou, podle jakého předem známého pravidla a jak byl výsledek použit pro právní závěr.

IV. Vnitřní napětí dnešního vyrozumění MSZ

MSZ zdůrazňuje, že dohled neslouží k abstraktnímu řešení odborných otázek ani k obecnému přezkoumávání historické znalecké praxe. S tím lze v obecné rovině souhlasit. Moje podání však nesměřují k akademické debatě. Označují konkrétní trestní věci, konkrétní policejní a znalecká pracoviště, konkrétní úřední listiny a konkrétní otázku, zda laboratorní postup mohl měnit veličinu, která byla následně použita jako právně rozhodná.

MSZ dále uvádí, že tyto otázky patří do dokazování v konkrétní trestní věci a mohou být řešeny doplněním odborného vyjádření či znaleckého posudku a opravnými prostředky. Právě tento závěr je pro nynější společné podání mimořádně významný: v moravské větvi nyní probíhají řízení o obnově mých trestních věcí a státním zastupitelstvím byly předloženy nové listiny z roku 2026. Nelze proto současně říkat, že odborná otázka patří do konkrétního trestního řízení, a v konkrétní větvi odmítat zjistit, jaký vzorek, jaká metoda a jaký vztah THC/THCA byly skutečně použity.

Stejně tak dnešní MSZ označuje nové listiny z roku 2026 za nové chronologicky, nikoli trestněprávně. Toto hodnocení se však týká konkrétního podezření vůči pracovníkům Ministerstva spravedlnosti. Samo o sobě neřeší jejich důkazní význam pro obnovu trestních řízení, pro přezkum správnosti historických znaleckých závěrů ani pro současnou právní jistotu při pěstebním roku 2026.

V. Pěstební rok 2026: proč odkaz na advokáta nestačí

Preventivní podání ze dne 12. 7. 2026 nebylo žádostí o výjimku ze zákona. Předem jsem nabídl evidenci, místní šetření, dobrovolné předložení podkladů a další kontrolovatelnou součinnost, aby se předešlo dalšímu invazivnímu zásahu. Žádal jsem také, aby před případnou domovní prohlídkou či zásahem byly zváženy mírnější prostředky.

KSZ v Brně dne 16. 9. 2026 samo reprodukovalo, že mé otázky souvisely s metodikou THC, návrhy na obnovu, pěstebním rokem 2026 a právní jistotou osoby podmíněně propuštěné. Pokud se nyní MSZ v Praze současně vyjadřuje tak, že stát nemá v osobě Ministerstva spravedlnosti povinnost vydat jednotnou metodiku a odborné otázky se mají řešit v jednotlivých trestních řízeních, nelze praktickou nejistotu osoby, která se předem snaží nové trestní kolizi zabránit, vyřešit pouhým odkazem na soukromou právní radu.

PODSTATA PRÁVNÍ JISTOTY

Advokát může vyložit existující právo. Nemůže však za stát určit, jakým konkrétním a jednotným přezkoumatelným laboratorním postupem bude při případném zásahu zjištěna hodnota, od níž stát odvozuje trestní následky. Jestliže se jednotlivé orgány neshodnou ani na tom, kdo za takové pravidlo odpovídá, není problém odstraněn tím, že občanovi bude doporučeno obrátit se na advokáta.

VI. Význam pro NSZ – sp. zn. 6 NZN 1737/2026

NSZ má ve spise 6 NZN 1737/2026 souhrn podání, v nichž je metodika THC spojena s postupem policie, znaleckých pracovišť, státních zastupitelství a s požadavkem na souhrnné posouzení propojeného skutkového a důkazního celku. Dnešní listina MSZ je proto novým podkladem přímo k otázce, zda lze tento celek dál rozdělovat na izolované větve tak, že žádný článek soustavy neposoudí výsledný kruh jako celek.

Žádám NSZ zejména o posouzení, zda stav, kdy jeden orgán odkazuje na konkrétní trestní řízení, jiný na znalecké pracoviště, další na advokáta a Ministerstvu spravedlnosti není přiznána povinnost vytvořit jednotné pravidlo, vyžaduje v rámci působnosti NSZ koordinační, dohledové nebo jiné zákonné opatření. Tím nepředjímám, jaké konkrétní opatření má být přijato; žádám, aby byl poprvé posouzen celý řetězec, nikoli jen jeho jednotlivé články.

Opakuji, že do dnešního dne jsem od NSZ neobdržel:

1) věcné vyjádření ke všem smírným návrhům a důkazům, které jsem od dubna 2026 dosud předložil ve věci sp. zn. 6 NZN 1737/2026, včetně podání učiněných po předžalobní výzvě ze dne 14. 7. 2026. Přestože od této výzvy již uplynula mnou stanovená lhůta, žalobu jsem dosud nepodal.

Podotýkám, že ani jedno z označených podezření na ublížení na zdraví s fatálními a chronickými následky nebyly do dnešního dne nikdy věcně projednány od roku 2011, totožně jako šíření konkrétních nedoložitelných poplašných zpráv o konopí v Komentářích k trestnímu zákoníku od prvního vydání, že k pěstování konopí podle § 29 ZoNL musí mít pěstitel povolení (Šámal, Šámalová, 2010), že konopí je jedová rostlina a dělí se na technické seté konopí – legální a s obsahem do 0,3% THC a indické konopí – marihuanu s obsahem nad 0,3% THC (Šámal, Šámalová, 2013) a že konopí je stále jedová rostlina a dělí se na technické seté konopí – legální a s obsahem do 1% THC a indické konopí – marihuanu s obsahem nad 1% THC (Šámal, Šámalová, 2023) a nedoložitelných argumentů v rozhodnutích soudu od 8 Tdo 1231/2011 (Šámalová), která uvedla k zamítnutí předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru EU ve věci neoznamovaného předpisu k výrobě konopí 1) že konopí je prekurzor, 2) že unijní nařízení o prekurzorech drog bylo implementováno do ZoNL a že 3) ZoNL žádné technické předpisy k notifikaci neobsahuje. Dále pak, že při zjištění legality konopí policie postupuje podle ZoNL.

2) vyjádření k mému návrhu, aby NSZ zvážilo podání žaloby ve veřejném zájmu ve věci NSZ i VSZ a dalším odpovědným doložené absence jednotného, závazného a přezkoumatelného pravidla pro zjišťování trestně rozhodného obsahu THC v konopí;

3) vyjádření ke kárnému podnětu týkajícímu se státní zástupkyně NSZ, která se od roku 2016 podílela na vyřizování obsahově obdobných věcí, jaké jsou nyní soustředěny ve sp. zn. 6 NZN 1737/2026. Podstatou tohoto podnětu není tvrzení, že její úkony byly formálně vadné, nýbrž námitka, že při jejich věcném vyřizování nebyly přes opakovaně předkládané důkazy řádně řešeny rozhodné otázky v meritu věci. Již v roce 2016 byly v této souvislosti podány první kárné podněty ministru spravedlnosti a nejvyššímu státnímu zástupci.

VII. Význam pro VSZ v Praze – sp. zn. 1 VZN 1678/2026

Pro VSZ v Praze je dnešní vyrozumění č. j. 3 KZN 974/2026-114 přímým novým článkem již přezkoumávané pražské větve. MSZ samo v této listině přesně identifikuje technické otázky, které byly součástí mých podání, a uzavírá přezkum OSZ pro Prahu 2 jako nedůvodný.

Žádám proto VSZ v Praze, aby dnešní listinu neposuzovalo izolovaně. Je třeba ji spojit s dřívějšími vyřízeními MSZ, s již namítanou neúplností předávacího řetězce a s podklady Kriminalistického ústavu. **Zvláště žádám posoudit, zda lze za dostatečné považovat tvrzení, že otázka patří do konkrétního trestního řízení, aniž je současně určeno, kdo má zajistit, že v takovém řízení bude laboratorní důkaz vytvořen podle předvídatelného a přezkoumatelného pravidla.**

Dnešní vyrozumění je významné i tím, že za konečné označuje vyřízení větve OSZ Praha 2 a poučuje, že další obsahově shodné podněty již nebudou přezkoumávány. Právě proto žádám, aby tato nová listina byla nyní vyhodnocena v již vedeném dohledu VSZ, nikoli vrácena zpět do uzavřené větve MSZ.

VIII. Význam pro VSZ v Olomouci – sp. zn. 3 VZN 239/2026

Olomoucká větev je místem, kde se tvrzení MSZ, že odborné otázky patří do konkrétních trestních řízení, střetává s probíhajícími návrhy na obnovu a s dohledem nad postupem OSZ v Prostějově a KSZ v Brně, KSZ v Ostravě a OSZ Frýdek Místek a KSZ v Brně a MSZ v Brně.

KSZ v Brně samo dne 16. 9. 2026 zaznamenalo, že jsem žádal dohledání spisových podkladů z let 2009–2019, z nichž má být patrné, jaký vzorek byl odebrán, kolik rostlin bylo homogenizováno a jaká metoda byla použita. To jsou přesně skutkové otázky, které dnešní MSZ označuje za potenciálně odborně významné při hodnocení konkrétního znaleckého závěru.

Žádám proto VSZ v Olomouci, aby přezkoumalo, zda lze považovat dohled KSZ za úplný, pokud tyto konkrétní otázky zůstaly bez věcného zjištění a současně nyní jiný článek soustavy státního zastupitelství výslovně uvádí, že právě takové otázky mají být řešeny v konkrétní trestní věci.

IX. Co z dnešního vyrozumění netvrdím

Aby nebyl smysl tohoto podání znovu posunut, výslovně uvádím: dnešní vyrozumění MSZ samo o sobě neprokazuje trestný čin pracovníků Ministerstva spravedlnosti, neprokazuje úmyslnou dohodu mezi orgány a samo o sobě neprokazuje, že každý historický výsledek THC byl chybný.

Dokládá však něco procesně zásadního: MSZ výslovně připouští odborný význam právě těch otázek, které jsou jádrem mých dlouhodobých námitek, a současně vymezuje, že odpovědnost za jejich řešení neleží v požadovaném vydání metodiky Ministerstvem spravedlnosti, ale v dokazování konkrétních trestních věcí. Tím se podle mého názoru stává neudržitelným, aby byly tytéž otázky v konkrétních trestních a dohledových větvích odmítány jako obecné, historické, metodické nebo jako žádost o právní radu.

KLÍČOVÁ OTÁZKA PRO VŠECHNY TŘI ADRESÁTY

Jestliže stát připouští, že vzorkování, homogenizace, THC/THCA, dekarboxylace, nejistota měření a SOP mohou být významné pro konkrétní znalecký závěr, kdo a v jakém konkrétním řízení nyní ověří, co bylo v mých trestních věcech skutečně měřeno, jakou metodou, podle jakého pravidla a zda laboratorní postup sám nezměnil právně rozhodnou veličinu?

X. Návrh společného postupu

1. založit vyrozumění MSZ v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114, do všech tří souvisejících spisových větví jako nový podklad;
2. posoudit je společně se stanoviskem Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026, vyrozuměním KSZ v Brně ze dne 16. 9. 2026, podklady Kriminalistického ústavu a preventivním podáním k pěstebnímu roku 2026;
3. výslovně určit, v kterém konkrétním řízení a který orgán má věcně ověřit historicky použitý odběr vzorku, homogenizaci, analytickou metodu, vztah THC/THCA, případnou dekarboxylaci a nejistotu měření;
4. výslovně sdělit, zda lze pro trestní odpovědnost použít hodnotu THC, která může zahrnovat THC vzniklé z THCA až během laboratorní analýzy, a pokud ano, na jakém konkrétním právním a důkazním základě;

5. zabránit dalšímu vracení téže věcné otázky mezi policií, znaleckými pracovišti a jednotlivými stupni státního zastupitelství bez jejího meritorního zodpovězení;
6. u pěstebnímu roku 2026 posoudit věc jako konkrétní preventivní žádost o předvídatelný postup státu, nikoli pouze jako soukromou žádost o právní radu;
7. u NSZ posoudit celý uzavřený řetězec v rámci sp. zn. 6 NZN 1737/2026; u VSZ v Praze jej posoudit v rámci dohledu 1 VZN 1678/2026 nad fragmentovanými pražskými větvemi; u VSZ v Olomouci jej posoudit v rámci 3 VZN 239/2026 ve vztahu k obnovám a postupu OSZ Prostějov a KSZ Brno.

XI. Závěr

Dne 25. 9. 2026 Unie obhájců ČR veřejně označila vztah THCA, THC a analytického dokazování za závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém. Dne 1. 10. 2026 MSZ v Praze výslovně připustilo, že právě otázky vzorkování, THC/THCA, dekarboxylace, nejistoty měření a SOP mohou být odborně významné v konkrétní trestní věci, ale současně odmítlo, že by Ministerstvu spravedlnosti byla uložena povinnost vydat jednotnou metodiku.

Tím podle mého názoru vznikl uzavřený důkazní řetězec: význam problému již nelze odmítnout jako mou soukromou nebo abstraktní polemiku, avšak jednotlivé orgány jej stále přesouvají do působnosti jiného článku. Právě proto nyní žádám NSZ a obě VSZ, aby nikoli znovu rozdělily podání na další izolované části, ale v mezích své působnosti určily, kde bude tato konkrétní otázka konečně věcně a přezkoumatelně zodpovězena.

ZÁVĚREČNÁ TEZE

Jestliže ani v říjnu 2026 stát nedokáže jednoznačně určit, podle jakého předvídatelného a přezkoumatelného pravidla má být v konkrétní trestní věci odlišeno THC skutečně přítomné ve vzorku od THCA, které může vzniknout z THCA až během laboratorního měření, nejde pouze o spor o správnost jednoho znaleckého závěru. Jde o předvídatelnost samotné hranice trestní odpovědnosti.

Mgr. Dušan Dvořák

podatel

Přílohy

1. Městské státní zastupitelství v Praze ze dne 1. 10. 2026, č. j. 3 KZN 974/2026-114 – vyrozumění o výsledku dohledu nad OSZ pro Prahu 2.
2. Stanovisko Unie obhájců ČR č. 3/2026 ze dne 25. 9. 2026 k absenci regulace THCA a k analytickému dokazování v trestních věcech – úplné znění.
3. Krajské státní zastupitelství v Brně ze dne 16. 9. 2026, č. j. 1 KZT 475/2026-71.
4. Preventivní podání k pěstebnímu roku 2026 v Ospělově ze dne 12. 7. 2026.

PŘÍLOHA 2 – ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOVISKA UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026

STANOVISKO UNIE OBHÁJCŮ ČR Č. 3/2026 K ABSENCI REGULACE THCA A K ANALYTICKÉMU DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍCH VĚCECH

25/09/2026

Unie obhájců České republiky upozorňuje na závažný a dosud uspokojivě nevyřešený problém právního posuzování výrobků obsahujících kyselinu tetrahydrokanabinolovou (THCA). Jde o otázku, která má nejen regulační, ale i důkazní rozměr. Způsob laboratorního stanovení obsahu THC může v konkrétní věci rozhodnout o tom, zda bude jednání posouzeno jako legální, přestupkové, nebo trestné.

THCA je přirozeně se vyskytující kanabinoid obsažený v rostlině konopí. Samotná THCA není v platném českém právu výslovně zařazena mezi návykové látky, psychomodulační látky ani prekursory drog. Z chemického hlediska se však může za určitých podmínek, zejména zahřátím, přeměnit na THC, které již návykovou látkou je. V praxi se výrobky s obsahem THCA objevují zejména ve formě sušených květů, vape produktů, liquidů či jiných konopných výrobků. Pokud obsah THC nepřekračuje zákonný limit, mohou být tyto výrobky uváděny na trh. Právní problém nastává ve chvíli, kdy je THCA při posuzování konkrétní věci fakticky započítávána jako THC, aniž by k tomu existovala jasná zákonná opora.

Podle Unie obhájců musí být THCA a THC důsledně rozlišovány. Pouhá skutečnost, že se THCA může při zahřátí přeměnit na THC, neznamená, že s ní lze pro účely trestního nebo správního práva automaticky nakládat jako s THC. Takový závěr by byl v rozporu se zásadou zákonnosti a v trestních věcech by mohl nepřipustně rozšiřovat trestní odpovědnost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat také analytickému dokazování. Některé postupy používané při stanovení obsahu THC, zejména metody založené na zahřívání vzorku, mohou vést k dekarboxylaci THCA na THC přímo během laboratorního zpracování. Výsledek tak nemusí vyjadřovat pouze množství THC přítomné ve vzorku v době jeho zajištění, ale i THC vzniklé až následkem zvolené analytické metody.

Právě zde se právní a odborná rovina problému protínají. Má-li být trestní odpovědnost vyvozována z obsahu THC, musí být bez důvodných pochybností zřejmé, zda byl zjištěn skutečný obsah THC ve vzorku, nebo tzv. celkový THC potenciál zahrnující i THCA po její přeměně. Tato otázka může mít zásadní význam nejen pro samotnou trestnost jednání, ale i pro jeho právní kvalifikaci.

Mezinárodní forenzní metodické podklady, včetně metodiky UNODC, rozlišují mezi stanovením THC, THCA a tzv. total THC. Zároveň upozorňují, že u některých analytických metod dochází k přeměně kyselých kanabinoidů, zejména THCA, na THC. O to důležitější je, aby použitá metoda odpovídala konkrétní právně rozhodné otázce a byla pro daný účel skutečně vhodná. Unie obhájců považuje za nepřijatelné, aby hranice mezi beztrestností, přestupkovou odpovědností a trestním stíháním byla v praxi určována především laboratorní metodou, jejíž výsledek může zahrnovat i THC vzniklé až během analýzy. Stát nemůže ponechat právní režim THCA nejasný a současně přenášet důsledky této nejistoty na obviněné.

Do přijetí jednoznačné právní úpravy musí orgány činné v trestním řízení, soudy i znalci postupovat zdrženlivě. V pochybnostech je třeba respektovat zásadu in dubio pro reo a požadavek nullum crimen sine lege. THCA nelze bez jasné zákonné opory započítávat do množství THC rozhodného pro trestní posouzení jen proto, že se při zvolené analytické metodě přemění na THC. Řešení je především legislativní a regulační. Pokud stát považuje výrobky obsahující THCA za rizikové, musí pro ně stanovit předvídatelný a přiměřený právní rámec. Ten má jasně určit, kdy je právně rozhodný skutečný obsah THC, kdy je relevantní THCA a zda, případně za jakých podmínek, lze pracovat s teoretickým THC potenciálem.

Unie obhájců proto vyzývá své členy, aby prezidium informovali o případech, v nichž právní posuzování THCA nebo analýza THC a THCA vyvolává pochybnosti o zákonnosti postupu, o zachování práva na obhajobu nebo o přezkoumatelnosti odborného důkazu. Unie bude vývoj této problematiky nadále sledovat a je připravena na upozorněné případy procesně i odborně reagovat. Plné znění stanoviska je k dispozici zde.

V Praze dne 25. 9. 2026

JUDr. Petr Svoboda

člen prezidia Unie obhájců ČR